

한국수자원공사 상임감사위원

부 서 주 의

제 목 건설공사 설계도서 검토 미흡

소 관 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

조 치 부 서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사

내 용

1. 업무 개요

√√√지사, →→→지사, ∞∞∞지사는 각각 PPP 광역상수도 및 ★★★★★
용수도, ■■■댐 및 ■■■댐계통 광역상수도, ●●강 계통 광역상수도 및 R R 지
반상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」(이하 “건진법”이라 한다) 제48조(설계도서의 작성 등) 제
2항 및 같은 법 시행령 제41조(설계도서의 검토 등)에 따르면 설계도서를 제출
받은 건설사업자는 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부, 설계도서
대로 시공할 수 있는지 여부 및 그 밖에 시공과 관련된 사항에 대해 해당 건설
공사를 시공하기 전에 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고하여야 하
고, 설계도서의 검토 결과를 보고받은 발주청은 필요하면 설계도서를 작성한 건
설엔지니어링사업자에게 시정·보완 등 필요한 조치를 요구하여야 하며, 건설사

업자는 건설공사의 품질 향상과 정확한 시공 및 안전을 위하여 공사감독자의 검토·확인을 받은 후 단계별로 시공하여야 한다.

또한, K-water 「건설기술관리규정」 제50조(설계도서 및 시공상세도면 검토)에 따라, 착공승인을 한 공사시행부서의 장은 지체 없이 공사수급인으로 하여금 시공 전에 「건진법」 제48조 제2항에 따른 설계도서 사전검토 및 측량을 하고, 상호 일치 및 현장 실정과 부합 여부 등의 검토 결과를 제출하게 하여야 하며, 이 경우 공사수급인이 제출한 설계도서 사전검토 결과가 미흡하거나 검토실적을 제출하지 않은 경우 해당 사항의 시정요구 등 필요한 조치를 하여야 한다.

위와 같이 설계와 시공을 분리하고, 설계의 타당성에서 별도의 심의를 거쳤음에도 시공자로 하여금 다시 이를 검토하게 하는 것은 설계도서대로의 시공가능성 여부를 검토하는 것 외에 단계적이고 반복적인 확인절차를 거침으로써 건설공사의 안전을 보다 확고히 하려는 데도 그 취지가 있다.¹⁾

따라서 √√√지사, →→→지사, ∞∞∞ 지사는 각 부서에서 발주한 건설공사를 착공승인 한 후, 해당 건설공사의 건설사업자로 하여금 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부, 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부 및 그 밖에 시공과 관련된 사항 등 「건설기술 진흥법」과 K-water 「건설기술관리규정」에서 정하고 있는 사항에 대해 검토하여 발주청에 보고하도록 하고, 필요시 설계도서의 시정 및 보완 등 필요한 조치를 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, √√√지사, →→→지사, ∞∞∞ 지사는 각 부서에서 시행한 건설공

1) eee 2000. 8. 22. 선고 98도 &&& 판결문 인용

사를 착공 승인한 후, 해당 건설공사의 건설사업자가 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부, 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부 및 그 밖에 시공과 관련된 사항 등 「건설기술 진흥법」과 K-water 「건설기술관리규정」에서 정하고 있는 사항에 대해 검토하여 발주청에 보고하지 않았음에도 이에 대한 조치를 하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

- ① √√√ 지사는 감사의견을 수용하면서 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ② →→→ 지사는 감사의견을 수용하면서도, '(긴급) b b 남부권(2차) 급수체계조정사업(우선구간) 시설공사'와 '28소하천 정비사업 관로이설공사'는 관련 법령에 따른 설계도서 검토 행위를 하였으나, 별도의 공문 수·발신 절차를 누락하였다는 의견을 제시하였다.
- ③ ∞ ∞ ∞ 지사는 「건설기술 진흥법」 제48조 제1항 및 제2항은 설계업무를 수행하는 건설엔지니어링 사업자가 이행해야 하는 내용 및 그 후속조치로서, 해석에 따라 K-water가 자체 설계한 사업 건의 경우 설계도서의 검토 의무가 발생하지 않는 것으로 해석될 여지도 있다는 의견을 제시하였다. 그러나, K-water가 자체 설계한 사업이라 하더라도 K-water 또한 건설엔지니어링사업자로 등록(등록번호 대전-#-##호)되어 있을 뿐만 아니라, DDDDD 질의회신(신청번호 1AA-2603-*****) 결과 설계도서의 작성자가 누구지와 상관없이 설계도서 검토는 필요하므로, ∞ ∞ 지사의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

- ① √√√지사장은 건설공사 시행 중 관련 규정에 따른 설계도서 검토 절차가 이행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② →→→지사장은 건설공사 시행 중 관련 규정에 따른 설계도서 검토 절차가 이행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ③ ∞∞∞지사장은 건설공사 시행 중 관련 규정에 따른 설계도서 검토 절차가 이행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)